

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 708/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลล์รามอินทรา โจทก์
บริษัทเสมาการลงทุน จำกัด หรือชื่อที่
เปลี่ยนใหม่ว่า

จำเลย

บริษัทเสมาฟาร์มนคร จำกัด กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลล์รามอินทรา
โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153, มาตรา 179

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางที่ศาลฎีกาจะกลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์
ไปรตอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยแถลงคัดค้าน(อันดับ 149)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลายแล้วยื่น
คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองไว้ชั่วคราว ศาลชั้นต้นได้สวน
แล้วมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองชั่วคราว โจทก์นำเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึด
ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) ไว้ ต่อมาศาลชั้นต้นสั่งให้ยกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว
ตามที่จำเลยทั้งสองร้องขอ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมยึด

ทรัพย์สิ้นแล้วไม่มีการขายในอัตราร้อยละ 3.5 ของราคาทรัพย์ตามตาราง 5(3) ทำย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าวศาลชั้นต้นมีคำสั่งนัดพร้อมเพื่อพิจารณาสั่งคำร้องของ
โจทก์ ในวันนัดพร้อมโจทก์มอบฉันทะให้นายชัยรัตน์แซ่ลิม มาแทน ศาลชั้นต้นจด
รายงานกระบวนการพิจารณาว่าโจทก์และทนายโจทก์ไม่มาศาล และโจทก์ไม่ได้นำส่ง
หมายให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่อาจพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนัดพร้อมได้ ให้เลื่อน
นัดพร้อมไปวันที่ 25 ธันวาคม 2528 เวลา 13.30 นาฬิกา แจ้งวันนัดให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ทราบโดยให้โจทก์วางเงินค่าส่งหมายภายใน 7 วัน ครั้นถึงกำหนดวัน
และเวลานัดพร้อม โจทก์ไม่มาศาลและไม่ได้วางเงินค่าส่งหมายตามที่ศาลชั้นต้นสั่ง
ศาลชั้นต้นถือว่าโจทก์ทิ้งคำร้องจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีของโจทก์ออกเสียจากสารบบ
ความโจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 147,146)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การขอลูเลการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 231 นั้น เป็นเรื่องระหว่างคู่กรณีหรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ขอลูเล
การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ศาลได้ชี้ขาดในมูลคดีที่พิพาทกันไว้ก่อน
ระหว่างรอคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือฎีกา ดังนั้น โจทก์จะมายื่นคำร้องเพื่อขอ
ลูเลการชำระค่าธรรมเนียมซึ่งโจทก์มีหน้าที่จะต้องเสียตามพระราชบัญญัติล้ม
ละลายจึงหาใช่เป็นกรณีตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ที่โจทก์จะขอลูเลการ
บังคับได้ไม่ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว การขอลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 231 นั้น เป็นเรื่องระหว่างคู่กรณีหรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ขอลา
การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ศาลได้ชี้ขาดในมูลคดีที่พิพาทกันไว้ก่อน
ระหว่างรอคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือฎีกา ดังนั้น โจทก์จะมายื่นคำร้องเพื่อขอ
ขอลาการชำระค่าธรรมเนียมซึ่งโจทก์มีหน้าที่จะต้องเสียตามพระราชบัญญัติล้ม
ละลายจึงหาใช่เป็นกรณีตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ที่โจทก์จะขอลาการ
บังคับได้ไม่ให้อัยการยื่นคำร้อง

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ส่อง สุขะบุญณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>